

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/787/25

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 יג בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, בסעיף 1 יג, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן לכל אדם שנקבעה לו דרגת נכות בהתאם להוראות סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², המבקש זאת."

דברי הסבר

בישראל קיים מחסור כרוני בעובדים זרים בכלל ובענף הסיעוד בפרט. מחסור זה פוגע קשות באוכלוסיות שנמצאות במצבים קשים מאוד, הן בריאותית והן כלכלית שנאלצות להתמודד עם היצע דל מאוד של עובדים זרים. מחסור זה מוביל לעלייה במחירים ולירידה באיכות השירות שמספקים העובדים בסיעוד. כבר היום מציעה המדינה פתרונות רבים לבעיה זו, בניהם ההשתתפות בעלויות העסקת העובדים הזרים בענף הסיעוד.

ואולם, הדרך לקבלת האישור מרשויות המדינה להשתתפות זו ארוכה ומלאה באתגרים ביורוקרטיים שגוזלים זמן וכסף רב. מהפתרונות שמציעות רשויות המדינה ניתן להסיק שישנה התעלמות מהסיבה המרכזית לבעיות אלו: הפער העצום שבין ההיצע לביקוש. הפתרון המתבקש נוכח בעיה זו הינו הסרת המגבלות שמטילה המדינה על ההיצע. הדרך להסרת מגבלות אלו פשוטה מאוד: מוצע להתיר לכל אדם שנקבעה עבורו דרגת נכות להעסיק עובד זר.

חשוב להדגיש – המנגנון הקיים היום מתיר להעסיק עובד זר בסיעוד בכפוף לזכאות של אדם להשתתפות הכלכלית של המדינה בהוצאות הסיעוד. הצעת חוק זו לא מבטלת מנגנון זה אך מאפשרת לכל אדם שנקבעה לו דרגת נכות להעסיק באופן ישיר ובמימונו עובד זר, בלי קשר לסטטוס הבקשה שלו, או עצם קיום אותה הבקשה למימון אותו העובד מטעם המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3245/24).

הצעת החוק זהה לפ/3245/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

